

Inteligencia Artificial y Derecho

Programa preliminar de curso optativo de pregrado
Escuela de Derecho · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
DER-IA · OPT 2026 · Semestral, 16 semanas · Julio de 2026

I. Identificación

CARÁCTER	Curso optativo de pregrado, modalidad taller (aprendizaje basado en proyectos).
DURACIÓN Y DEDICACIÓN	16 semanas, una sesión semanal de 90 minutos: 24 h directas (≈ 13 h de laboratorio en aula) más 30–40 h estimadas de trabajo autónomo de proyecto.
CUPO	20 a 30 estudiantes, determinado por la capacidad de acompañamiento docente en laboratorio.
PRERREQUISITOS	Ninguno de carácter técnico. Se requiere computador portátil y cuentas gratuitas de las herramientas del curso.
EVALUACIÓN	Por proyecto, con rúbrica pública, revisión intermedia y defensa final (sección IX), siempre sobre casos ficticios, anonimizados o de fuentes públicas.

II. Fundamentación

Los estudiantes de Derecho ya utilizan sistemas de inteligencia artificial, con frecuencia sin criterios de verificación, trazabilidad ni responsabilidad. El marco normativo chileno vuelve exigible esa formación: la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales (vigencia diferida al 1 de diciembre de 2026) y el proyecto de ley de inteligencia artificial (Boletín 16.821-19, refundido con 15.869-19, en segundo trámite constitucional) suponen profesionales capaces de fijar reglas a estos sistemas, verificar sus resultados y responder por ellos.

Esa competencia no es principalmente técnica: consiste en determinar fuentes autorizadas, jerarquías, reglas y límites de actuación — teoría de la normatividad aplicada — y pertenece, por tanto, al núcleo formativo de una escuela de Derecho.

DEFINICIÓN OPERATIVA

Por agente jurídico de IA se entiende un sistema que ejecuta tareas jurídicas delimitadas dentro de un marco de instrucciones, fuentes y límites fijado de antemano; no un chat de uso libre. El curso forma para diseñar y evaluar ese marco.

III. Enfoque metodológico: el Método Constitucional

El curso se organiza en torno a una metodología propia: todo agente opera bajo una constitución escrita — fuentes autorizadas, reglas duras y preferencias con su fundamento, límites de actuación y revisión humana obligatoria — que cada estudiante redacta, versiona y defiende. La progresión técnica sigue la secuencia prompt → flujo → herramienta → agente, de modo que la unidad de aprendizaje deja de ser la instrucción aislada y pasa a ser el sistema gobernado. El criterio jurídico permanece siempre en la persona: el curso distingue expresamente entre asistencia, recomendación y decisión.

IV. Fundamentos científico-pedagógicos

El diseño instruccional se apoya en resultados establecidos de la investigación sobre el aprendizaje (referencias en sección XI):

- **Alineamiento constructivo (Biggs).** Los resultados de aprendizaje están declarados y cada actividad y cada evidencia de evaluación se alinean con uno de ellos: no se evalúa nada que no se haya enseñado ni se enseña nada

sin evidencia asociada.

- **Aprendizaje basado en proyectos.** El prototipo funcional es el vehículo del aprendizaje: cada contenido se introduce cuando el proyecto lo exige, lo que favorece la transferencia al ejercicio profesional.
- **Metacognición y autorregulación (Flavell; Zimmerman).** Núcleo del curso: supervisar un sistema de IA es una tarea metacognitiva, pues exige explicitar los criterios de corrección antes de delegar, monitorear la ejecución y calibrar la confianza en resultados propios y ajenos. Estas funciones se entrenan de manera deliberada (sección VII).
- **Gestión de la carga cognitiva (Sweller).** La secuencia graduada, las plantillas y los repositorios base permiten trabajar sin prerrequisito técnico sin diluir la exigencia jurídica.
- **Evaluación auténtica (Wiggins).** Se evalúa el desempeño en una tarea profesional real, con rúbrica pública y evidencia trazable, no la reproducción de contenidos.

V. Objetivo general

Formar estudiantes de Derecho capaces de comprender, diseñar y evaluar sistemas de IA aplicados al trabajo jurídico, con criterios de fuentes, límites, verificación, supervisión humana y responsabilidad profesional.

VI. Resultados de aprendizaje y evidencias verificables

RA	AL FINALIZAR EL CURSO, EL ESTUDIANTE PODRÁ...	EVIDENCIA VERIFICABLE (SEMANA)
1	Explicar el funcionamiento, alcances y límites de los modelos de lenguaje en tareas jurídicas.	Dossier de fuentes (s. 1–2).
2	Aplicar la secuencia prompt → flujo → herramienta → agente para estructurar trabajo jurídico reproducible.	Flujo documentado y artefacto v1 (s. 4).
3	Redactar la constitución de un agente: fuentes autorizadas, reglas duras y preferencias fundamentadas, límites y derivación a revisión humana.	Constitución v1, con revisión intermedia (s. 8).
4	Construir un prototipo jurídico funcional delimitado, con datos ficticios o anonimizados.	Prototipo desplegado (s. 6); datos conectados (s. 10).
5	Verificar salidas de IA contra fuentes: detectar alucinación, sesgo y vicios, dejando trazabilidad.	Bitácora de verificación y casos de prueba (s. 11–13).
6	Evaluar el sistema frente a la regulación chilena, integrando ciberseguridad y anonimización.	Evaluación de cumplimiento (s. 13).
7	Defender el diseño completo con juicio sobre gobernanza y responsabilidad profesional.	Defensa final con demostración (s. 16).

VII. Competencias y funciones metacognitivas que el curso impulsa

La gobernanza de sistemas de IA moviliza funciones metacognitivas específicas. La tabla explicita cuál entrena cada competencia y con qué evidencia se verifica:

COMPETENCIA	FUNCIÓN METACOGNITIVA	EVIDENCIA
Delimitar el encargo que se confía a un sistema.	Planificación: explicitar criterios de corrección y límites antes de ejecutar.	Constitución del agente, versionada.
Verificar salidas de IA contra fuentes autorizadas.	Monitoreo y calibración de la confianza; vigilancia epistémica.	Protocolo de verificación y bitácora de pruebas.
Decidir qué no se delega.	Evaluación: juicio sobre los límites de la automatización.	Umbrales de derivación a revisión humana, justificados.
Fundamentar cada regla (dura o preferencia).	Conocimiento condicional: cuándo y por qué aplica una regla.	Fundamento escrito de cada cláusula.
Revisar el propio proceso de diseño.	Autorregulación: detectar y corregir la estrategia propia.	Matriz de riesgos y plan de mantenimiento.

VIII Metodología de enseñanza

.

Cada sesión de 90 minutos mantiene una estructura fija: marco jurídico (≈ 20 min) → laboratorio guiado de construcción (≈ 50 min) → verificación y cierre reflexivo (≈ 20 min). El trabajo es individual o en duplas, sobre casos ficticios o anonimizados, y el semestre se organiza en cuatro unidades:

UNIDAD	SEMANAS	FOCO	HITOS
U1	1–4	Uso crítico de modelos y flujos reproducibles.	Dossier de fuentes; artefacto v1.
U2	5–8	Construcción asistida y constitución del agente.	Prototipo desplegado; constitución v1 (revisión intermedia).
U3	9–13	Datos, verificación, regulación y cumplimiento.	Datos conectados; evaluación de cumplimiento.
U4	14–16	Gobernanza, consolidación y defensa.	Versión final; defensa con demostración.

IX. Evaluación

Evaluación auténtica por desempeño, con rúbrica pública desde la primera sesión y revisión intermedia formativa en la semana 8. La calificación se compone así:

CRITERIO	QUÉ SE VERIFICA	PESO
Prototipo funcional	Que corra y haga lo que promete.	25%
Constitución del agente	Reglas claras, justificadas y versionadas.	20%
Fuentes y trazabilidad	Fuentes autorizadas y registro de cada respuesta.	15%
Verificación y casos de prueba	Protocolo de verificación aplicado y documentado.	15%
Matriz de riesgos y límites	Riesgos identificados, mitigados y delimitados.	10%
Plan de mantenimiento	Cómo se corrige, versiona y actualiza el agente.	10%
Defensa final	Demostración en vivo y defensa jurídico-técnica del diseño.	5%

X. Condiciones de implementación

- Sala con conexión estable y proyector (idealmente laboratorio de computación); costo institucional bajo: las herramientas del curso cuentan con planes gratuitos suficientes, sin licencias de alto costo.
- Se propone como piloto acotado, con resultados documentados al cierre para decidir su continuidad: riesgo institucional bajo y escalable a educación continua e investigación aplicada.

XI. Referencias del diseño instruccional

Biggs, J. (1996), Enhancing teaching through constructive alignment, Higher Education · Flavell, J. H. (1979), Metacognition and cognitive monitoring, American Psychologist · Zimmerman, B. J. (2002), Becoming a self-regulated learner, Theory Into Practice · Sweller, J. (1988), Cognitive load during problem solving, Cognitive Science · Wiggins, G. (1990), The case for authentic assessment, Practical Assessment, Research & Evaluation.

La bibliografía doctrinal específica del programa (teoría del derecho, regulación, responsabilidad profesional) queda a curatoria de la cátedra.

Documento de trabajo preliminar para revisión de la Dirección; denominación, calendario y ponderaciones ajustables en el diseño formal del programa. Estado regulatorio citado al 1 de julio de 2026; reconfirmar a la fecha de uso.